



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000779/2009/CA1

///raná, 09 de febrero de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**GENRE BERT, MARIA CONSTANCIA**
CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte N° FPA
21000779/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de
Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, estos actuados son traídos a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto por la representante de la accionada a fs. 74/93, contra la sentencia de esta Alzada obrante a fs. 61/68, que hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revoca parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "Rodríguez, Luis Mario contra ANSES sobre Ordinario" Expte n° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015. Impone las costas por su orden, regula los honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

Que la sentencia de primera instancia declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y mandó a la demandada a liquidar las diferencias que resulten de aplicar el régimen especial de movilidad previsto en la ley 23895 (82% móvil), con exclusión de los períodos declarados prescriptos y con más intereses liquidados conforme la tasa activa.

La parte actora, a fs. 95/96 vta. contesta el traslado del recurso extraordinario interpuesto, y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 97 vta.

II- a) Que, la impugnante, sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa



y reviste carácter de sentencia definitiva. Afirma que existe cuestión federal porque la solución del caso consiste en interpretar tanto disposiciones de la Constitución Nacional, como normas de naturaleza federal. Alega también la arbitrariedad de la sentencia dictada por encontrarse sustentada en afirmaciones de naturaleza dogmática y por carecer de fundamentación suficiente. Considera que se omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas, que no se funda en debida forma la decisión y que se efectuó una interpretación arbitraria imprevisora e imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a la introducción de su planteo. Estima que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas y decididas, excede el interés particular, configurando un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria.

Posteriormente describe el gravamen que produce a la Administración Nacional de la Seguridad Social la decisión apelada y refuta sus fundamentos. Finalmente solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo atento a la gravedad institucional que se debate en autos.

b) La parte actora, al contestar el traslado corrido solicita, por los fundamentos que expone, se desestime el recurso extraordinario planteado por ANSES.

III- Que, la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de normas federales, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000779/2009/CA1

IV- a) Que, en principio, no nos encontramos en presencia de la gravedad institucional a fin de habilitar el recurso, dado que lo argumentado y dirigido a controvertir el criterio utilizado, no autoriza la vía intentada.

En este aspecto, nuestro más Alto Tribunal es clarificador en cuanto los recursos extraordinarios deben valerse por sí mismos. En este sentido, señala Palacio que: "...La jurisprudencia de la C.S., particularmente la de los últimos diez años, se viene pronunciando en el sentido de que corresponde desestimar la alegada gravedad institucional si el punto no fue objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable la concurrencia de aquella circunstancia, ni se advierte que la intervención del Tribunal en la causa tenga otro alcance que el de remediar eventualmente los intereses de la parte. Conforme a ese principio, se ha dicho que corresponde desestimar el REF cuando la invocación del mencionado extremo se formula en términos genéricos o conjeturales o mediante afirmaciones dogmáticas..." (conf. "El Recurso Extraordinario Federal - Teoría y Técnica", Abeledo-Perrot, págs. 281/282).

b) Que, tampoco nos encontramos en presencia de la alegada arbitrariedad. En efecto, este Tribunal ha sostenido reiteradamente, con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N., que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la



interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que, respecto a la cuestión federal invocada, este Tribunal entiende que, en el caso de autos, podría encontrar andamiaje, toda vez que en el pleito se interpretaron normas de carácter federal (cuestión federal simple) e incluso se declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la Ley 24463 (cuestión federal compleja directa). Ello habilitaría la admisibilidad de la impugnación planteada por lo que corresponde conceder el remedio interesado.

V- Que, finalmente corresponde rechazar el pedido de concesión del recurso con efecto suspensivo atento lo resuelto respecto a la causal de gravedad institucional y lo establecido en el art. 260 del C.P.C.C.N., que reza: "Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema".

En este punto, cabe señalar que si bien la sentencia dictada por este Cuerpo ha sido parcialmente confirmatoria de la dictada en la instancia de grado, por lo que no se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000779/2009/CA1

ajustaría estrictamente a la norma citada, se ha dicho que puede solicitarse la ejecución de la dictada en segundo término, siempre que se dé caución suficiente (Carlos J. Colombo - Caludio M. Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Anotado y Comentado, T. III, editorial La Ley, 2º edición, Buenos Aires, 2006, p. 125).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la representante de la demandada por las razones de arbitrariedad y gravedad institucional.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal simple y compleja directa y en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1º del C.P.C.C.N.).

No hacer lugar al pedido de concesión del recurso con efecto suspensivo.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

Se constituyó el Tribunal con los subscriptos de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

